עין משפט נר מצוה

ג א מיי' פ"ב מהלכות בכורות הל' יד טוש"ע י"ד סי' שיג סעיף ז:
ד ב מיי' פ"ו שם הל"ט:
ה ג מיי' פ"ד מהלכות תמורה הלכה יא:
ו ד מיי' פ"ו מהלכות ערכין הל' יב יג יד:
ז ה מיי' פ"ה מהלכות תרומות [הלכה ב] והלכה ג טוש"ע י"ד סימן שלא סעיף נג:

אפשר כדרב יהודה [א]דאמר רב יהודה [א]מותר לו לאדם להטיל מום בבכור קודם שיצא לאויר העולם הכא נמי אפשר [ב]דשדי ביה מומא מעיקרא מי ידע הי נפיק וכי תימא דמפיק ליה בריש עשרה [1]לא יבקר בין טוב לרע אמר רחמנא וכי תימא אפשר דשדי ביה מומא בכולי עדריה מהרה יבנה בית המקדש ובעינן בהמה להקרבה וליכא ה"נ בבכור בהמה מהרה יבנה בית המקדש ובעינן בהמה להקרבה וליכא אפשר בפשוטין הכא נמי אפשר בלקוחין [ב]כיון דאיהו שדי ביה מומא בכולי עדריה ושכיחי מומי א] דפסילי בקדשים דאפי' דוקין שבעין נמי פסלי לא שכיחי: בחולין אבל לא במוקדשין: מוקדשין פשיטא לאו דידיה נינהו בקדשים קלים ואליבא דרבי יוסי הגלילי דאמר קדשים קלים ממון בעלים הם [ג]דתניא [2]ומעלה מעל בה' (א) לרבות קדשים קלים שהן ממון בעלים דברי רבי יוסי הגלילי סד"א ליעשרו קמ"ל ואימא הכי נמי [3]יהיה קדש אמר רחמנא ולא שכבר קדוש טעמא דכתב רחמנא יהיה קדש הא לאו הכי הוה ב] אמינא חיילא קדושת מעשר ג] עילויהו השתא קדושה חמורה אקדושה קלה לא חיילא קדושה קלה אקדושה קלה מיבעיא מאי היא [ד]דתנן [ג]אחד קדשי מזבח ואחד קדשי בדק הבית אין משנין אותם מקדושה לקדושה [ד]אבל מקדישין אותו הקדש עילוי ומחרימין אותו מהו דתימא התם דכל בהמה לאו לעולה קיימא אבל הכא דכל בהמה למעשר קיימא אע"ג דאקדשה לא פקע איסורא דמעשר מינה למאי נפקא מינה ד] [4]בלא [ה](יגאל) ובלא [ו](ימכר) קמ"ל: ונוהג בבקר ובצאן ואין מתעשרין מזה על זה בכבשים ובעזים וכו': ויהיו חדש וישן מתעשרין מזה על זה מק"ו ומה כבשים ועזים שהם כלאים זה בזה מתעשרין מזה על זה חדש וישן שאינן כלאים זה בזה אינו דין שיתעשרו מזה על זה תלמוד לומר [5]עשר תעשר [ז]בשתי מעשרות הכתוב מדבר אחד מעשר בהמה ואחד מעשר דגן ומקיש [ח]מעשר בהמה למעשר דגן מה מעשר דגן מחדש על הישן לא אף מעשר בהמה מחדש על הישן לא אי הכי כבשים ועזים נמי לימא מקיש מעשר בהמה למעשר דגן מה מעשר דגן ממין על שאינו מינו לא אף מעשר בהמה ממין על שאינו מינו לא רבי רחמנא צאן אי הכי חדש וישן נמי הא כתיב עשר תעשר ומה ראית אמר רבא [ט]אמר קרא שנה שנה לשנה הקשתיו ולא לדבר אחר תנן התם [י][ה]אין תורמין ממין על שאינו מינו ואם תרם אין תרומתו תרומה מנא הני מילי אמר רבי אמי אמר רבי ינאי ואמרי לה א"ר אמי אמר רבי שמעון בן לקיש [6]כל חלב יצהר וכל חלב תירוש ודגן אמרה תורה תן חלב לזה וחלב לזה

אשכחן

ומשני אפשר. בתקנתא אחריתי כדרב יהודה והא עדיפא מהך כדאמרן בפירקא קמא (לעיל דף ג:) דמש"ה (ב) כלאי חיותיה דרב מרי דהוה מקני לאודנייהו לעובד כוכבים משום דמפקע להו אפי' מקדושת כהן: **ה"ג.** גבי מעשר אפשר בתקנתא דלא צריך לשהויי דלישדי ביה מומא מעיקרא: ומשני **מי ידע הי נפיק** ה]: **בריש עשרה.** בעשירי: **לא יבקר.** משמע שהוא לא יוציאנו אלא הוא יוצא מעצמו: **וכי תימא אפשר דשדי ביה מומא בכוליה עדריה.** קודם שיעשר דעדיין הן חולין ומותר להטיל מום ו] ואח"כ יעשר דמעשר חל על בעל מום כדכתיב (ויקרא כז) לא יבקר בין טוב לרע: וקפריך **ה"נ לגבי בכור.** דקאמרת יטיל בהן מום איכא למיפרך מהרה יבנה בית המקדש כו': **ה"נ אפשר בלקוחין.** שהלקוחין א"ל להטיל בהם מום שהרי פטורין מן המעשר דקתני במתני' (ו) הלקוח והניתן לו במתנה פטור ממעשר בהמה: ומשני **כיון דאיהו שדי מומין בכולי עדריה.** ז] פטורין הנולדים אלו הוו לקוחים דבר מועט ושכיחי מומי טובא דפסלי בקדשים ואפי' דוקין שבעין פסלי הלכך לא שכיחי בהמות להקרבה משום הכי לא מפרישינן מעשר: **ואליבא דר' יוסי הגלילי.** אצטריך לאשמועינן (ג) לרבות קדשים קלים שאם הפקיד אצל חבירו בהמות שלמים וכפרו ונשבע עליה ואח"כ הודה ישלם קרן וחומש ואשם דקרינא ביה בה' ובעמיתו דכתי' (ל) ומעלה מעל בה' וכחש בעמיתו ישלם ושלמים יש בהן לה' ובעמיתו(מ): **ה"ג. דליעשרו: יהיה קדש.** עשירי יהיה קדש: **קדושת מעשר.** מפרש לקמן (ד) ח] ויעבור עלייהו בלא ימכר ולא יגאל: **מקדושה לקדושה.** שאין קדושת מזבח חלה על קדושת בדה"ב ואע"ג דקדושת מזבח חמורה ולא קדושת בדק הבית על קדושת מזבח שיהא חייב ליתן דמיהן לבדק הבית: **אבל מקדישין.** קדשי מזבח ט] לקדשי בדק הבית: **הקדש עילוי.** טובת הנאה שיש לו מקדושת מזבח יכול ליתן לבדק הבית וזו היא טובת הנאה י] דיכול ליטול סלע מישראל אחר על מנת שיתננה לבן בתו כהן יא] שיקריבנה כדאמרן בפ' עד כמה (לעיל דף כז.). עילוי היינו שמעלה בדמים אותו שיעור טובת הנאה ונותן לגזבר: **ומחרימין אותן.** יב] בקדשי מזבח מחרימין ויתן לכהן כפי טובת הנאה שיש לו בהן אבל יג] חלק מזבח לא חיילא שום קדושה אחריתי: **מהו דתימא**[יד]. היינו טעמא דלא חיילא קדושת מזבח אקדושת בדק הבית דכל בהמה לאו לעולה קיימא שהרי רוב בהמות עומדות לאכילה הלכך כי אקדשה לבדק הבית שפיר אקדשה טו] וגמר וחיילא עלה קדושת בדק הבית דתו לא טז] לשנייה לקדשי מזבח אבל לגבי מעשר דכל בהמה למעשר קיימא אע"ג דאקדשה לשלמים לא פקע תורת מעשר מינה: **ולמאי נפקא מינה.** אי הוה חיילא קדושת מעשר אשלמים הא לא חמיר מעשר משלמים: **למיקם עלה בלא ימכר ולא יגאל.** דשלמים הוו בני פדיון קמשמע לן יהיה קדש ולא שכבר קדש: **מה מעשר דגן מחדש על הישן לא.** דכתיב (דברים יד) היוצא השדה שנה שנה היוצא שנה אתה מעשר ולא משנה זו לשנה שעברה ולא משנה שעברה לשנה הבאה: **מה מעשר דגן ממין על שאינו מינו לא.** כדאמרינן לקמן תן חלב לזה יז] ולזה: **וצאן.** דמשמע כל צאן מין אחד חשוב לענין מעשר: **הכתיב עשר תעשר.** דאתקש למעשר דגן: **לשנה הקשתיו.** מעשר בהמה למעשר דגן שלא יתרום משל שנה שעברה שנולד קודם אלול על שנולדו לאחר אלול: **ולא לדבר אחר.** מין במינו: **אין תורמין.** במעשר דגן קמיירי: **תן חלב לזה וחלב לזה.** היינו תרומה ומעשר כדכתיב (במדבר יח) בהרימכם את חלבו ממנו וקאמר רחמנא שיתן יח] לכל אחד מעשרותיו בפני עצמו:

אשכחן

אפשר כדרב יהודה. לעיל בפ"ק (דף ג: ד"ה דקא) פירשתי דלדידן שרי לאקנויי לעובד כוכבים כיון דלא [י]ס"ל כרב יהודה: **הקדש** עלוי. פי' בקונטרס טובת הנאה שיש לו מקדושת מזבח יכול ליתן לבדק הבית וזו יט] טובת הנאה דיכול ליטול סלע מישראל אחר על מנת שיתננה לבן בתו כהן להקריבה כדאמר בפ' עד כמה (לעיל דף כז.) עד כאן לשון הקונטרס ובמס' ערכין (דף כח.) מפרש בענין אחר דתנן כ] בהמקדיש שדהו מחרים אדם את קדשיו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אם נדר נותן דמים [ס] פירוש שכל דמיו שוין לו דחייב באחריותו ואם נדבה נותן טובתה כא] שור זה עולה אומדים כמה אדם רוצה כב] בשור זה להעלותו עולה שאינו חייב וטובת הנאה דפ' עד כמה (לעיל דף כז.) לא שייכא אלא בדבר הנאכל כו' דגבי כג] הני קאמר לה התם וכי האי גוונא קתני בערכין (דף כח:) גבי בכור דתנן הבכור בין תם בין בעל מום מחרימין אותו ובאיזה צד פודין אותו אומדים כמה אדם רוצה ליתן בבכור זה ליתנו לבן בתו או לבן אחותו אי נמי גבי דבר שאין נידב ונידר שייכא טובת הנאה זו אבל בדבר הנידר ונידב שייכא אידך טובת הנאה כד]: **תלמוד** לומר עשר תעשר. הכא אתיא היקישא ומפקא מק"ו ולעיל כה] (גבי) כל פסולי המוקדשין (דף לג.) אתי ק"ו ומפיק מהיקישא גבי פלוגתא דבית שמאי ובית הלל דשרו בית הלל אפי' לזרים ושם (ד"ה וב"ה) פירשתי:

ומה

מסורת הש"ס

א) לעיל ג: לה. תמורה כד:, ב) [לעיל לא. לה: לו:], ג) קדושין נב: ב"ק יב: ב"ב קכג: זבחים קיד. תמורה ח., ד) תמורה לב., ה) [ימכר], ו) [יגאל], ז) [ר"ה ח.], ח) [תמורה ג.], ט) [לקמן נד:], י) תרומות פ"ב מ"ד תמורה ה., כ) [לקמן נה:], ל) [ויקרא ה], מ) ובעמיתו סד"א דה"נ דליעשרו הס"ד צ"ק, נ) בקיאין למעבד כר"י צ"ק, ס) נ"א פי' כל דמי שויה ששלו היא דחייב כו' צ"ק,

◆

תורה אור השלם

1. לֹא יְבַקֵּר בֵּין טוֹב לָרַע וְלֹא יְמִירֶנּוּ וְאִם הָמֵר יְמִירֶנּוּ וְהָיָה הוּא וּתְמוּרָתוֹ יִהְיֶה קֹּדֶשׁ לֹא יִגָּאֵל: ויקרא כז לג
2. נֶפֶשׁ כִּי תֶחֱטָא וּמָעֲלָה מַעַל בַּייָ וְכִחֵשׁ בַּעֲמִיתוֹ בְּפִקָּדוֹן אוֹ בִתְשׂוּמֶת יָד אוֹ בְגָזֵל אוֹ עָשַׁק אֶת עֲמִיתוֹ: ויקרא ה כא
3. וְכָל מַעְשַׂר בָּקָר וָצֹאן כֹּל אֲשֶׁר יַעֲבֹר תַּחַת הַשָּׁבֶט הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה קֹּדֶשׁ לַייָ: ויקרא כז לב
4. אַךְ כָּל חֵרֶם אֲשֶׁר יַחֲרִם אִישׁ לַייָ מִכָּל אֲשֶׁר לוֹ מֵאָדָם וּבְהֵמָה וּמִשְּׂדֵה אֲחֻזָּתוֹ לֹא יִמָּכֵר וְלֹא יִגָּאֵל כָּל חֵרֶם קֹדֶשׁ קָדָשִׁים הוּא לַייָ: ויקרא כז כח
5. עַשֵּׂר תְּעַשֵּׂר אֵת כָּל תְּבוּאַת זַרְעֶךָ הַיֹּצֵא הַשָּׂדֶה שָׁנָה שָׁנָה: דברים יד כב
6. כֹּל חֵלֶב יִצְהָר וְכָל חֵלֶב תִּירוֹשׁ וְדָגָן רֵאשִׁיתָם אֲשֶׁר יִתְּנוּ לַייָ לְךָ נְתַתִּים: במדבר יח יב

◆

הגהות הב"ח

(א) גמ' מעל בה' וגו' לרבות: (ב) רש"י ד"ה ומשני כו' דמש"ה כלו חיותא: (ג) ד"ה ואליבא כו' לאשמעי' הס"ד ומה"ד לרבות וכו' בהמת שלמים וכפר ונשבע: (ד) ד"ה קדושת כו' דיעבור:

◆

מוסף רש"י

קודם שיצא לאויר העולם. דבכור אינו קדוש עד שיקדשנו רחם (לעיל לה.) ועדיין לא נתקדש דבכור ברחם תליא קדושתיה דכתיב כל הבכור אשר יולד, ולא הוי כמטיל מום בקדשים (לעיל ג:). **ומעלה מעל בה'.** וכחש בעמיתו וגו' בשבועת הפקדון כתיב (ב"ק יב:) דברים שיש בהם לה' ולעמיתו (זבחים קיד.). **לרבות קדשים קלים.** הא דכתיב בה' לרבות קדשים קלים, שאם הפקיד בהמת שלמים אצל חבירו וכפר ונשבע והודה משלם קרן וחומש ואשם, ואע"ג דבקדשי שמים אין נשבעין עליהן כדגרסינן בפרק הזהב (ב"מ נו.) בקדשים קלים נשבעין (ב"ק יב: ובעי"ז תמורה ח. ושם שלמים או בכור או מעשר) אע"ג דאין נשבעין על ההקדשות והנשבע עליהם והודה אינו מביא אשם של שבועת הפקדון, דוכחש בעמיתו כתיב, הני איתרבו להו מבה', וכחש בעמיתו נמי קרינן בהו לפי שהן ממונו (קדושין נב:). **שהן ממונו.** שהן ממון בעלים דקרינא ביה וכחש בעמיתו (זבחים קיד. תמורה ח.) וקרינן בהו בה' וכחש, בעמיתו וכחש (ב"ק יב:) כשאר גזל ממון שהרי ממונו הן, שהבשר והעור שלו ואין לגבוה בהן אלא אימורים ולכהן חזה ושוק, ובה' ובעמיתו קרינן, דהיינו שלמים, שהאימורים לה' והבשר לבעלים (רשב"ם ב"ב קכג: ע"ש). **תן חלב לזה וחלב לזה.** דלהכי כתיב חלב חלב תרי זימני, חד בתירוש וחד ביצהר, לאשמועינן דיתן חלב לזה שיפריש בפני עצמו מן המובחר של זה, כגון ממין על מינו, דהיינו יצהר על יצהר, וחלב לזה מתירוש על תירוש, ולא ממין על שאינו מינו כגון מיצהר על תירוש ומתירוש על יצהר (תמורה ה.).

שיטה מקובצת

א] מומי דפסלי בקדשים: **ב]** תי' אמינא נמחק: **ג]** מעשר עלייהו אות ו' נמחק: **ד]** מינה למיקם עליה בלא: **ה]** נפיק בעשירי: **ו]** מום בהם ואח"כ: **ז]** עדריה פסולים הנולדים: **ח]** דיעבור עלייהו: **ט]** מזבח לבדק הבית: **י]** הנאה ס"א לגזבר: **יא]** כהן להקריבה כדאמרן: **יב]** אותן לקדשי מזבח: **יג]** אבל אחלק מזבח: **יד]** דתימא התם היינו: **טו]** אקדשה וגמרה וחיילא עליה: **טז]** לא יכול לשנויה: **יז]** לזה וחלב לזה אות ו' נמחק: **יח]** מכל אחד אות ל' נמחק: **יט]** וזו היא טובת: **כ]** דתנן בפ' המקדיש שדהו: **כא]** טובתה את טובת הנאה שבה: **כב]** רוצה ליתן בשור כו' עולה אע"פ שאינו ראשי [וטובת]: **כג]** דגבי תרומה קאמר: **כד]** הנאה בפ' המקדיש את שדהו הס"ד: **כה]** ולעיל בפ' כל:

◆

רבינו גרשום

דאפשר כדרב יהודה דמטיל בו מום קודם שיצא לאויר העולם ולא יאכל תם: התם נמי גבי מעשר אפשר דשדי ביה מומא מעיקרא קודם שיצא עשירי והוי בעל מום ולית ביה תקלה וליקדוש: מי ידע הי נפק. דלישדי ביה מומא מעיקרא וכי תימא כו': ושכיחי. בהו מומא בלקוחין ולא שכיחי תמין בלקוחין (כי) לצורך הקרבה הלכך אסיר למישדא מומא בעדריה ומשום הכי לא קדיש מעשר האידנא: אין משנין אותו מקדושה לקדושה. קדושה קלה לחמורה כגון שלמים לעולה: אבל מקדישין הקדש עלוי ומחרימין אותו. כיצד כדתנן בערכין בפרק המקדיש מחרים אדם את קדשיו בין קדשי קדשים בין קדשים קלים אם נדר הן דאמר דחייב באחריותן נותן את דמיהן לכהנים מפני שהחרימם. ואם נדבה הן נותן את טובתה לכהנים. כיצד שור זה עולה. היינו נדבה דלא אמר עלי אומדין כמה אדם כהן שאינו ממשמר זה שמשמש רוצה ליתן לבעלים בשור זה שימתין לו עד זמן משמרתו כדי שיעלהו עולה שיזכה בעורו וההוא טובת הנאה יתן לכהנים כשהחרימן. וכן המקדיש את קדשיו הקדש עילוי שמעלה אותן בדמים לבדק הבית אם נדר הם נותן את דמיהן ואם נדבה נותן את טובתה לגזבר: מהו דתימא התם. הוא דאין משנין דכל בהמה לאו לעולה קיימין דלא חזיא לעולה אלא זכר להכי לא חיילא אשאר קדשים: אבל הכא. גבי מעשר דכל בהמה למעשר קיימין בין זכר בין נקבה: מאי נפקא מינה. אי קדושת מעשר חיילא אמוקדשין על שלמים דמאי קדושה חמורה איכא במעשר דליתיה בקדשים קלים: איכא למיקם עליה בלא יגאל ולא ימכר. קדשים קלים אית להו פדיון ומעשר בהמה לית ליה: א) בחדש ובישן ואינן מתעשרין מזה על זה. באותן שנולדו לפני אלול ולאחר אלול אין מתעשרין מזה על זה החדש על הישן: שהיה בדין שכבשים ועזים לא יתעשרו מזה על זה מה אם החדש על הישן שאינו כלאים זה בזה הנולד מהן אינו כלאים: ת"ל וצאן כל משמע כל צאן אחד כלומר כל דכתב כל מעשר בקר שדי ההוא כל אוצאן דליהוי משמע כל צאן אחד וכבשים ועזים איקרו צאן דכתיב ואם מן הצאן קרבנו מן הכבשים או מן העזים: מה מעשר דגן מחדש אישן לא. כדאמרינן בספרי והרמותם ממנו מן המובחר ולא ממין על שאינו מינו ולא מחדש אישן ותרומה איתקש למעשר דכתיב כן תרימו גם אתם מכל מעשרותיכם: אי הכי חדש וישן נמי. לירבי מוצאן: לשנה הקשתיו. מעשר בהמה למעשר דגן מה מעשר דגן אין מעשרין משנה זו על זו אף מעשר בהמה נמי: ולא לדבר אחר. כלומר דמין על שאינו מינו מעשרין:

א) מד"ה בחדש ובישן עד ד"ה מה מעשר דגן שייך למתניתין.